

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC



GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

SỐ :.....30...../GP-ĐTĐL

NGÀY CẤP :.....05/05/2009.....

Số: 30 /GP-ĐTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Xét đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quan hệ công chúng và Cấp phép,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông.**
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103009277 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 03/9/2008.
3. Trụ sở giao dịch: 10/6 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.22465665;

Fax: 08.39210714

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép:

1. Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110 kV;

2. Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110 kV.

Điều 3. Phạm vi hoạt động: Toàn quốc.

Điều 4. Thời hạn của giấy phép:

Đến ngày 05 tháng 5 năm 2019.

Điều 5. Các điều kiện cấp phép, các điều khoản chi tiết của giấy phép:
Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông:

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các văn bản thay thế, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định trên.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Giấy phép hoạt động điện lực số 12/GP-SCN do Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông ngày 25 tháng 4 năm 2008 ./.

CỤC TRƯỞNG



Phạm Mạnh Thắng

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP

*(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số 30 /GP-ĐTĐL
ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Cục Điều tiết điện lực)*

I. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VIỄN ĐÔNG	1
1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép	1
2. Thời hạn của giấy phép	1
3. Phạm vi hoạt động.....	1
II. QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VIỄN ĐÔNG	1
III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VIỄN ĐÔNG	2
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP	2
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật	2
2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép	2
3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng.....	3
4. Đào tạo và sử dụng lao động.....	3
V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP.....	3
1. Trả phí và lệ phí giấy phép.....	3
2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ	3
3. Báo cáo và cung cấp thông tin	4
4. Kiểm tra và thanh tra.....	3
5. Hình thức xử phạt.....	4
6. Thu hồi giấy phép	5
7. Gia hạn giấy phép.....	5

I. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VIỄN ĐÔNG

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép

Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông đủ điều kiện được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực sau đây:

1. Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110 kV.
2. Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110 kV;

2. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực cấp cho Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông có thời hạn mười (10) năm và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2009.

3. Phạm vi hoạt động

Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực hoạt động được cấp phép trong phạm vi toàn quốc.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VIỄN ĐÔNG

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép ghi tại Mục 1 của Giấy phép này.

2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn.

3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép hoạt động.

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.

5. Đề nghị Cục Điều tiết điện lực sửa đổi hoặc bổ sung giấy phép hoạt động điện lực khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 và các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này.

III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VIỄN ĐÔNG

1. Áp dụng các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam quy định cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp dụng quy phạm và tiêu chuẩn của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

2. Áp dụng công nghệ và phương pháp tính toán tiên tiến để thực hiện các hoạt động tư vấn được cấp phép hoạt động; hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hoá nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.

4. Chủ nhiệm dự án thiết kế và chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính trong các dự án, công trình do Công ty thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế chính thức dài hạn của Công ty đảm nhiệm.

5. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải báo cáo bằng văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt của Công ty (Hội đồng quản trị, giám đốc, các phó giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính), thay đổi về sơ đồ tổ chức của Công ty cho Cục Điều tiết điện lực.

6. Phải tuân thủ tất cả các điều kiện trong Giấy phép này và các quy định của pháp luật có liên quan.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

a) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải duy trì sơ đồ tổ chức thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

b) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải duy trì các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực tại Mục 1 của Giấy phép này theo đúng hướng dẫn tại Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy

định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006.

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

b) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông được phép sử dụng các công nghệ kỹ thuật, thiết bị, phần mềm tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để tham gia hoạt động các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

4. Đào tạo và sử dụng lao động

a) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải thực hiện những điều kiện về sử dụng lao động theo quy định.

b) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

c) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông được quyền đào tạo và tuyển dụng thêm lao động theo yêu cầu quy mô hoạt động hoặc bổ sung cho lực lượng lao động còn thiếu.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

a) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải nộp phí và lệ phí cấp giấy phép theo đúng quy định.

b) Trường hợp Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Hàng năm Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực về các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực, sử dụng lao động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để

cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt động.

b) Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt

a) Trường hợp Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép.

b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông:

- Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa các vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, văn bản thay thế cho nghị định này;

- Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoạt động điện lực.

c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Không thực hiện đúng các nghĩa vụ về nộp các loại phí được quy định trong hoạt động điện lực.

7. Gia hạn giấy phép

Chậm nhất sáu (06) tháng trước ngày hết hạn cho từng lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép, Công ty Cổ phần Năng lượng Viễn Đông phải có đơn đề nghị gia hạn giấy phép để trình Cục Điều tiết điện lực. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thể được gia hạn cho từng hoạt động điện lực trong trường hợp Công ty duy trì đủ các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực đăng ký./.

Ng



CỤC TRƯỞNG

Phạm Mạnh Thắng

